

1502762-41.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030751/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 22789708 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2030751 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEXANDRE DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502762-41.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502762-41.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030751/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 22789708 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2030751 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEXANDRE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

ALEXANDRE DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 34, caput, ambos da lei da Lei n.º 11.343/06 na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta de 17h40, na Rua Remo Sarti, 383, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca, da capital,

foi apreendido tinha em depósito e trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, drogas, de forma encontrados m 12 Kg (doze quilos) quilos de maconha, acondicionadas em invólucros plásticos; 330,8 gramas (trezentos e trinta gramas e oitenta decigramas) de cocaína, acondicionadas em "eppendorfs"; 43,2 gramas (quarenta e três gramas e vinte decigramas) de cocaína na forma de "crack", acondicionadas em "eppendorfs"; 140 (cento e quarenta) mililitros de cloreto de metileno (popularmente conhecido como "lança-perfume"), acondicionados em frascos; além de 3230 ML (três mil duzentos e trinta mililitros) de substância ainda não identificada, com exceção da substância não identificada, as restantes substâncias todas são substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05; boletim de ocorrência às fls. 38/43; termo de depoimento às fls. 20/22 e 25; termo de interrogatório à fl. 16; auto de exibição e apreensão à fl. 23/24; folha de antecedentes fls. 46/48; laudo de constatação às fls. 32/37; laudos periciais dos objetos apreendidos às fls. 126/128, 128/132, 133/135, 136/138, 139/140, 142/143 e 144/143; laudo toxicológico às fls. 153/156 e laudo grafotécnico às fls. 238/248.

O réu foi regularmente notificado e citado à fl. 171, apresentou defesa preliminar à fl. 179 e a denúncia foi recebida.

Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 23/24), restando positiva a identificação como cocaína, tetrahidrocanabinol (THC-maconha) e cloreto de metileno (lança-perfume) nos termos do laudo toxicológico (fls. 153/156), mas a autoria restou duvidosa.

Vejamos.

Segundo apurado, os policiais militares Manoel e Dorival, estavam em patrulhamento de rotina quando perceberam que dois indivíduos conversando, Joel de Almeida Talles e o réu ALEXANDRE.

O acusado, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga para o interior de uma viela, com imóveis conjugados, e foi encontrado em sua residência, uma das casas da viela, onde teriam apreendido certa quantia de maconha.

No caminho, percorrido pelo réu, encontraram uma sacola, com porções da mesma droga.

Em outra residência, que estava com a porta aberta, depararam-se com o imenso montante de entorpecentes, além de maquinário e material destinado à preparação e embalagem das substâncias.

Ouvidos em juízo, um dos policiais mencionou que na sacola, que acreditam tenha sido dispensada pelo acusado, havia 10 porções de maconha, mas ou outro policial não soube precisar. O fato não teria relevância, caso os dois tivessem visualizado a dispensa do objeto pelo réu, enquanto corria para sua residência, o que não aconteceu. Como a sacola foi encontrada no caminho, presumiram tenha sido abandonada por ALEXANDRE.

Ainda, não souberam especificar qual a quantidade de entorpecente encontrado em sua residência, asseverando apenas que era pouca coisa.

Também não haveria importância neste tópico, caso a posse pelo réu do restante do material, que representa a imensa e maioria de drogas apreendidas, tivesse sido cabalmente demonstrada nos autos, o que também não ocorreu.

Com efeito, no total, foram encontrados 12 kg de maconha, mais de 400g de cocaína, em pó e em pedras, 140 ml de lança perfume, além muitos petrechos para o preparo, armazenamento e acondicionamento das substâncias.

A residência é de propriedade de Miriam, tia do réu. Ouvida em juízo, a depoente mencionou que a casa está abandonada, desocupada e desconhecia se alguém a estava frequentando ou utilizando.

No mesmo sentido, a narrativa da genitora do réu.

Não houve trabalho de campo investigativo anterior, de modo que os policiais não recolheram dados concretos de que, de fato, ALEXANDRE fosse o responsável pelas drogas e maquinários. Não o viram ingressando no local, nem apreenderam qualquer documento ou pertence pessoal do réu na residência, indicativa de que ele tenha estado ali anteriormente, mas presumiram que sua responsabilidade porque ele reside na mesma viela e porque se evadiu, quanto avistou a aproximação dos agentes públicos.

Sua evasão, de fato, é indicativa de alguma situação clandestina, mas daí a relacioná-lo com tamanha quantidade de drogas existentes em residência que pertence a outra pessoa, é conclusão que se pautaria em mera presunção.

Neste passo, entendo que há indícios da autoria imputada ao réu, porém, no presente caso, não são eles suficientes para a condenação.

A testemunha Joel, suposto comprador de drogas do réu, alterou sua versão; os policiais não souberam precisar se o réu dispensou ou não a sacola contendo drogas, nem indicar a quantidade encontrada; também não individualizaram as porções apreendidas na residência de ALEXANDRE, para que se pudesse atribuir, ao menos estas a ele; muito menos recolheram indicativos seguros de que ele era o responsável pelo vasto material ilícito que havia na residência de sua tia Miriam. Mittermayer, versando sobre o sistema das leis alemãs em matéria de prova por indícios esclarece que “O concurso de indícios só pode servir de fundamento da condenação, quando demonstra plenamente o facto e seus caracteres criminaes (...) É mister haver contra o acusado o concurso de muitos indícios (...) A harmonia entre os indícios contra o acusado deve ser tal, que faça necessariamente concluir como certo, segundo o curso ordinario das coisas, ser culpado o acusado, e que, para não os interpretar contra elle, seja necessario lançar-se no dominio do sobrenatural, e acreditar em factos, cuja existencia na causa nada faz suppôr. Para dar a este principio uma forma absoluta, como elle, diremos: a convicção do juiz deve ser tal que não deixe logar para uma duvida rasoavel” (“Tratado da Prova em Matéria Criminal”, 2a ed., 1909, p. 395/396).

Para o caso, também é interessante o seguinte entendimento jurisprudencial:

“Não há dúvida de que os indícios servem como elemento de prova. Porém, simples presunções não constituem indícios, quando dos fatos se podem tirar ilações diametralmente opostas” (TARJ – RT 742/713)

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, entendo que a absolvição é de rigor.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu ALEXANDRE DA SILVA, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA